

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2656/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 50 ซัพพลายส์แอนด์
เอ็นจิเนียริง

โจทก์

บริษัท อิตาลีเยนไทยดีเวลอปเมนต์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 182, มาตรา 191, มาตรา 368

ข้อความในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ข้อ 5 ที่ว่า "ผู้ว่าจ้าง(จำเลย) ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง (โจทก์) เป็นจำนวนเงิน 36,977 บาท เมื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำสัญญาจ้างเหมา เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจริงและได้ผ่านการตรวจรับงานจากบริษัท ว. และและวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดนั้นจากบริษัท ว." นั้น สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกที่ว่า "เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจริง และได้ผ่านการตรวจรับงานตามที่ระบุไว้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง แต่ข้อความส่วนที่สองที่ว่า" โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดนั้นจากบริษัทว." หาใช่เงื่อนไขบังคับก่อนที่จะกำหนดการชำระเงินค่าจ้างไม่ เป็นแต่เพียงข้อตกลงที่มุ่งหมายให้จำเลยเร่งรัดให้บริษัท ว. ชำระค่าก่อสร้างแก่จำเลยตามสัญญาที่จำเลยทำกับบริษัท ว. เพื่อนำเงินมาชำระแก่โจทก์เมื่อโจทก์ทำงานเสร็จและผ่านการตรวจรับงานตามเงื่อนไขในสัญญา

ส่วนแรกแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทำงานเสร็จส่งมอบงานและมีการตรวจรับงานตามเงื่อนไขแล้ว จำเลยต้องชำระค่าจ้างให้โจทก์ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยยังไม่ได้รับเงินงวดจากบริษัท ว. จึงไม่ต้องชำระค่าจ้างให้โจทก์หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับจ้างบริษัทไวทเฮาซ์เทาเออ จำกัดก่อสร้างอาคารและจำเลยได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ติดตั้งท่อระบายอากาศในอาคารดังกล่าวโจทก์ติดตั้งเสร็จตามสัญญาแล้ว จำเลยชำระค่าจ้างให้ไม่ครบ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างที่ค้างจำนวน 102,241 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่าจำเลยได้รับจ้างบริษัทไวทเฮาซ์เทาเออ จำกัด ก่อสร้างอาคารและจำเลยได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ติดตั้งท่อระบายอากาศในอาคารดังกล่าว โจทก์ติดตั้งเสร็จตามสัญญาแล้ว มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าจ้างที่ค้าง จำนวน 102,241 บาท จำเลยมีหนังสือตอบว่าจำเลยยอมรับในยอดหนี้ แต่จำเลยยังไม่ยอมชำระเงินส่วนที่ค้าง อ้างว่าจำเลยยังไม่ได้รับเงินจากบริษัทไวทเฮาซ์เทาเออจำกัด คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ข้อความในสัญญา

จ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลย ข้อ 5 เป็นเงื่อนไขในการชำระเงินหรือไม่
ปรากฏว่า ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ข้อ 5 มีข้อความว่า"ผู้ว่าจ้าง (จำเลย)
ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง (โจทก์)เป็นจำนวนเงิน 36,977 บาท เมื่อผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างตกลงทำสัญญาจ้างเหมา เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน
ตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจริง และได้ผ่านการตรวจรับงานจากบริษัทไวทเฮาซ์เทอ
เออ จำกัด และวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดนั้นจากบริษัทไวทเฮาซ์เทอเออจำกัด" นั้น
สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกที่ว่า"เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นงวด
งวดละ 1 เดือน ตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจริง และได้ผ่านการตรวจรับงานจาก
บริษัทไวทเฮาซ์เทอเออ จำกัด และวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว" เป็นเงื่อนไขในการชำระ
เงินค่าจ้าง กล่าวคือ หากโจทก์ทำงานไม่เสร็จหรือทำงานเสร็จแต่ไม่ผ่านการตรวจรับ
งานตามที่ระบุไว้โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง แต่ข้อความส่วนที่สองที่ว่า" โดยผู้ว่า
จ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดนั้น
จากบริษัทไวทเฮาซ์เทอเออจำกัด" หาใช่เงื่อนไขบังคับก่อนที่จะกำหนดการชำระเงิน
ค่าจ้างไม่เป็นแต่เพียงข้อตกลงที่มุ่งหมายให้จำเลยเร่งรัดให้บริษัทไวทเฮาซ์เทอเออ
จำกัด ชำระค่าก่อสร้างแก่จำเลยตามสัญญาที่จำเลยทำกับบริษัทไวทเฮาซ์เทอเออ
จำกัด เพื่อนำเงินมาชำระให้โจทก์เมื่อโจทก์ทำงานเสร็จและผ่านการตรวจรับงานตาม
เงื่อนไขในสัญญาส่วนแรกแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทำงานเสร็จส่งมอบงาน
และมีการตรวจรับงานตามเงื่อนไขแล้ว จำเลยต้องชำระค่าจ้างให้โจทก์ จำเลยจะอ้าง
ว่าจำเลยยังไม่ได้รับเงินงวดจากบริษัทไวทเฮาซ์เทอเออ จำกัด จึงไม่ต้องชำระค่าจ้าง
ให้โจทก์หาได้ไม่

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ